

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1909/2535

บริษัทไทยวิคตอรีฟูดส์ จำกัด

โจทก์

บริษัทเอเบิลวิศวกรรม จำกัด กับพวก

จำเลย

นายก้อง สุระชีวกฤติ ทนายจำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 23, มาตรา 229, มาตรา 247, มาตรา 252

ความว่า ทนายจำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นฎีกา เมื่อพ้นกำหนดยื่นฎีกาศาลชั้นต้นได้ส่วนคำร้องตามคำสั่งของ ศาลฎีกาแล้ว มีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ทนายจำเลยที่ 1 เห็นว่า คดีตามทางได้ส่วนฟังได้ว่าทนายจำเลยที่ 1 ป่วยเจ็บหนักไม่สามารถยื่นฎีกาได้ทันตามกำหนด อันเป็นเหตุสุดวิสัย โปรดอนุญาตให้ทนายจำเลยที่ 1 ยื่นฎีกาและ รับฎีกาของจำเลยที่ 1 ไว้พิจารณาพิพากษาตามรูปคดีด้วย

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกฟ้องของโจทก์และยกฟ้องแย้งของจำเลยที่ 1

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน 337,500 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จให้โจทก์ให้จำเลยที่ 1 รื้อถอนถังเก็บน้ำสูงที่สร้างไว้ออกไปจากโรงงานโจทก์ คำขอของโจทก์นอกจากนี้ให้ยก นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตาม คำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ฎีกา และทนายจำเลยยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลา ยื่นฎีกาอ้าง เหตุสุดวิสัย ศาลชั้นต้นสั่งในฎีกาว่า คดีนี้ ศาลชั้นต้นได้อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2533 จำเลยที่ 1 ยื่นฎีกาเมื่อพ้นกำหนดแล้ว จึงไม่รับฎีกา และสั่งในคำร้องว่า พิเคราะห์แล้ว การยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลา ฎีกาจะต้องยื่น ภายในกำหนดระยะเวลาฎีกา แต่จำเลยยื่นคำร้องนี้ ล่วงเลยกำหนดระยะเวลาฎีกา แล้ว จึงให้ยกคำร้อง (อันดับ 74,73) ทนายจำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่ อนุญาตให้ขยาย ระยะเวลาฎีกาและไม่รับฎีกาต่อศาลอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง ให้ ส่งสำนวนไปศาลฎีกา (อันดับ 76,81) ศาลฎีกามีคำสั่ง ให้ศาลชั้นต้นไต่สวนคำร้อง ของ จำเลยแล้วมีคำสั่งไปตามรูปคดี (อันดับ 91)

ศาลชั้นต้นไต่สวนคำร้องแล้วเห็นว่า ทนายจำเลยมีอาการป่วยหนัก เหตุใดจึง ไม่นำตัวทนายจำเลยส่งโรงพยาบาล แต่ได้นำส่ง คลินิก ข้ออ้างจึงไม่สมเหตุผล ไม่น่า เชื่อเมื่อทนายจำเลย ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นฎีกาภายหลังที่พ้นกำหนดเวลา ฎีกาแล้ว แต่ข้ออ้างที่ยื่นภายหลังมิใช่กรณีที่มีเหตุสุดวิสัย จึงไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

ทนายจำเลยที่ 1 จึงยื่นอุทธรณ์(คำร้อง) นี้ (อันดับ 114)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว จำเลยที่ 1 อาจยื่นฎีกาได้ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2533 แต่ จำเลยที่ 1 อ้างว่าได้รับสำเนาคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2533 เห็นว่า แม้จะได้ความตามข้อที่จำเลยอ้าง แต่ก่อนที่ทนายจำเลยที่ 1 ป่วย หากจำเลย ที่ 1 คาดว่าไม่อาจยื่นฎีกาได้ทัน ก็ชอบที่จะร้องขอขยายเวลาฎีกา ได้ก่อนแล้ว แต่ จำเลยที่ 1 กลับเพิกเฉยหาได้ดำเนินการก่อนนี้ไม่ จนล่วงเลยเวลาไปถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2533 ซึ่งเหลือเวลาที่จะ ยื่นฎีกาได้อีกเพียงวันเดียวกรณีของจำเลยที่ 1 จึง

ไม่เป็น พฤติการณ์พิเศษ และมีใช้เหตุสุดวิสัยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 23 ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 1 ชอบแล้ว

ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(สุชาติ สุขสมิตร-นำชัย สุนทรพินิจกิจ-มงคล สระภู่น)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น	
ต้น	หมายเหตุ